



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1095439 - SP (2026/0178130-9)

RELATORA : **MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS**
IMPETRANTE : KARLA STELA MATEUS DOS SANTOS
ADVOGADA : KARLA STELA MATEUS DOS SANTOS - CE056220
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE : DAMON HERBESON DA SILVA FREIRE (PRESO)
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus*, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de **DAMON HERBESON DA SILVA FREIRE**, em que se apontou, como ato coator, acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:

Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - Materialidade e autoria do delito comprovadas - Provas suficientes à condenação - Prisão em flagrante após denúncia anônima - Apreensão de oitenta e dois “tijolos” de cocaína, com peso aproximado de 86,6 quilos - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Depoimentos harmônicos dos policiais civis responsáveis pela abordagem ao acusado - Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros - Condenação mantida - Pena- base fixada acima do mínimo legal com fundamento na expressiva quantidade de droga apreendida - Pena reduzida na segunda etapa ante o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, que fica mantida, eis que não houve recurso do representante do Ministério Público - Redutor do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, inapropriado à hipótese dos autos - Redução que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida – Regime inicial fechado mantido ao apelante - Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Recurso de apelação desprovido.

A denúncia narrou que o paciente foi preso em flagrante, na data de 14/12/2022, em Guarulhos-SP, quando transportava **86,6 kg de cocaína**, sendo-lhe imputada a conduta prevista no art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006.

Sentença condenou o paciente a pena de **06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa**, sujeita ao cumprimento em **regime inicial fechado**. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi elevada em $\frac{1}{2}$ (metade) pela quantidade de droga; na segunda fase, incidiu a atenuante da confissão espontânea na fração de $\frac{1}{6}$ (um sexto); e, na terceira fase, foi rechaçado o redutor do tráfico privilegiado.

Houve interposição de recurso de apelação pela defesa.

O acórdão recorrido manteve integralmente a condenação, a exasperação da pena-base, o afastamento da minorante e a fixação de regime inicial fechado.

Nesta ação constitucional, a parte impetrante alegou (1) inexistência de fundamentação concreta para a exasperação da pena-base; e (2) cabimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo. Subsidiariamente, requereu a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Decisão indeferiu o pedido de liminar.

A indigitada autoridade coatora prestou informações. Noticiou o trânsito em julgado do acórdão impugnado.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer cuja ementa transcrevo:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PENA-BASE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM APLICADO. INOCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO ABSOLUTO E DE DESPROPORCIONALIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREJUDICIALIDADE. 1. No caso, tem-se que a basilar foi fixada nos limites da discricionariedade vinculada do julgador, mediante a indicação de elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, destacando-se a grande quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (86,6kg de cocaína), em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/06, como circunstância preponderante sobre outras circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. 2. Quanto ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, considerando que o paciente foi preso em flagrante com vultosa quantidade de entorpecentes (86,6kg de cocaína), resta demonstrada a dedicação a atividades criminosas e que não é iniciante no comércio ilícito de drogas, não merecendo reparo o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 3. Considerando, no caso, a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, que ensejou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, está devidamente fundamentada a imposição do regime prisional inicial fechado. 4. Mantida a pena imposta, nos termos dessa manifestação resta prejudicado o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 5. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Examinando as informações prestadas, constato que este *writ* foi impetrado após o trânsito em julgado do acórdão combatido.

O manejo de *habeas corpus* como sucedâneo de revisão criminal, após o trânsito em julgado de acórdão de Tribunal de segundo grau, sem que esta Corte tenha anteriormente apreciado a matéria, configura via processual inadequada e incompatível com o sistema constitucional de competências. Com efeito, não deve ser conhecido o *habeas corpus* manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Isso porque, consoante o art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a redução da reprimenda e a alteração do regime prisional. Todavia, o *habeas corpus* foi impetrado depois do trânsito em julgado da condenação e aponta como ato coator o acórdão de apelação. Desse modo, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.083.525/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/6/2026, DJEN de 10/6/2026.)

Não detendo esta Corte competência para o processamento e julgamento desta ação constitucional, em princípio, não está em curso processo que possibilite a concessão de *habeas corpus* de ofício nos moldes do §2º do art. 654 do Código de Processo Penal, segundo o qual “os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de *habeas corpus*, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”. Há reiterado entendimento nessa linha:

Direito processual penal. Agravo regimental. *Habeas corpus*.

Sucedâneo de revisão criminal. Dosimetria da pena. Art. 42 da Lei 11.343/2006. Quantidade e natureza da droga. Inexistência de ilegalidade flagrante. Agravo desprovido.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de *habeas corpus*, por ter sido utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação e ausente ilegalidade manifesta autorizadora de concessão de ofício.

2. Fato relevante. Pacientes condenados pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, com absolvição em segundo grau quanto ao art. 35 do mesmo diploma e posterior redimensionamento das penas. Pretensão na impetração voltada a afastar a exasperação da pena-base fundada na quantidade e natureza da droga (70,06 g de maconha), com aplicação, subsidiariamente, da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria, sob alegada violação aos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006.

3. As decisões anteriores. O *habeas corpus* não foi conhecido pelo órgão julgador. No agravo regimental, os Agravantes requerem reforma da decisão,

com reconhecimento de ilegalidade flagrante e redimensionamento da pena-base, ou concessão da ordem de ofício.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus, impetrado após o trânsito em julgado, pode ser conhecido como sucedâneo de revisão criminal, à luz da jurisprudência consolidada, e se há ilegalidade flagrante na dosimetria da pena, fundada exclusivamente na quantidade e natureza da droga apreendida (70,06 g de maconha), apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

III. Razões de decidir

5. O habeas corpus não se presta a substituir revisão criminal após o trânsito em julgado, sendo inadequado para desconstituir a coisa julgada material. Manutenção do não conhecimento do writ, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do órgão julgador, condicionada à constatação de ilegalidade flagrante (CPP, art. 654, § 2º), e não pode ser utilizada para contornar regras de competência ou requisitos recursais.

7. Inexistência de ilegalidade flagrante na exasperação da pena-base fundada na quantidade e natureza da droga, na hipótese narrada, não se evidenciando desproporcionalidade manifesta; revisão da dosimetria demandaria aprofundamento incompatível com a via eleita e com a pretensão de concessão de ofício.

8. Ausência de demonstração, de plano, de violação aos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006 capaz de autorizar intervenção excepcional pela via mandamental após o trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o não conhecimento do habeas corpus e indeferida a concessão de ofício.

(AgRg no HC n. 1.079.301/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/6/2026, DJEN de 10/6/2026.)

Assim, no caso de *habeas corpus* impetrado nesta Corte **somente após o trânsito em julgado do acórdão impugnado**, é inviável o seu conhecimento, sendo admitida a concessão da ordem de ofício, excepcionalmente, nas hipóteses passíveis de enquadramento no art. 621 do Código de Processo Penal.

Para ilustrar, colaciono o precedente abaixo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência de Tribunal Superior que indeferiu liminarmente habeas corpus.

2. A defesa sustenta o cabimento do *writ*, ante a presença de constrangimento ilegal na dosimetria da pena.

3. Pretensão de reforma da decisão monocrática para determinar o processamento do habeas corpus, com reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, fixação de regime prisional compatível e concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal contra acórdão condenatório de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal já transitado em julgado, sem prévia inauguração da competência do Tribunal Superior; e (ii) saber se há

flagrante ilegalidade, apta a autorizar concessão da ordem de ofício, apesar da preclusão temporal e da inadequação da via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do art. 621 do CPP. Precedentes.

5. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem de *habeas corpus*, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 1.074.214/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2026, DJEN de 10/6/2026.)

A revisão da dosimetria da pena, no âmbito do *habeas corpus*, é medida restrita, cabível apenas em casos de ilegalidade flagrante ou teratologia, diante de evidente falta de fundamentação ou patente desproporcionalidade.

No caso vertente, a exasperação da pena-base em $\frac{1}{2}$ (metade) encontra-se amparada na expressiva quantidade de droga apreendida — **86,6 kg de cocaína** —, elemento concreto e não inerente ao tipo penal, em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não se evidenciando desproporcionalidade manifesta.

No entanto, o afastamento da minorante do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da mesma lei, foi fundamentado **exclusivamente** na circunstância de que **a quantidade vultosa de entorpecentes demonstraria a dedicação do paciente a atividades criminosas**.

Quanto ao tópico, a sentença de primeiro grau assim consignou:

Incabível a aplicação da causa de diminuição disposta no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, ante a quantidade de entorpecentes apreendida, evidenciando que faz desta prática ilícita seu meio de vida, bem como considerando a enorme abrangência social que as substâncias ilícitas teriam, caso não fossem apreendidas.

Por sua vez, o acórdão guerreado pontuou:

E foi indevido o redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, posto que as circunstâncias dos autos, surpreendido na posse de entorpecentes após denúncia anônima, indicam o reiterado envolvimento do acusado com o tráfico de drogas.

Por óbvio, os requisitos previstos pelo legislador no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006 devem ser analisados separadamente. Do contrário, bastaria que a norma exigisse o preenchimento do requisito da primariedade para que o agente fosse agraciado com a redução da pena.

A norma buscou dar ao Juiz a possibilidade de no caso concreto aplicar pena menos rigorosa ao réu primário, de bons antecedentes, que não se dedicasse a atividades criminosas e não integrasse organização criminosa, e a intenção do legislador é clara: dispensar tratamento diferenciado ao “traficante menor”, em detrimento do “traficante organizado”.

E a previsão está assentada no princípio da individualização da pena e, assim, não afronta a ordem constitucional. Trata-se de regra não obrigatória, facultando ao Magistrado sua aplicação ou não, de acordo com o caso em exame, de forma fundamentada.

Observo que a sentença e o acórdão, ao analisarem os pressupostos do tráfico privilegiado, basearam-se apenas na quantidade de entorpecente apreendido.

A despeito da grande quantidade de droga, não foram apresentadas outras provas concretas de dedicação do sentenciado às atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Anoto que o aparelho celular do paciente foi apreendido, tendo ele fornecido senha, porém a sentença e o acórdão não fizeram menção a laudo de extração e análise dos dados de telecomunicação. Não consta dos autos documentos técnicos que revelem que o veículo fosse adrede adaptado para ocultar itens proibidos. Também não foram localizados na posse do acusado, valores em espécie, produtos e instrumentos típicos do tráfico de entorpecentes. As testemunhas de acusação inquiridas, policiais responsáveis pela prisão, não apresentaram informações que corroborassem a habitualidade do paciente na traficância, o qual ostenta primariedade e bons antecedentes.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 712, que tratou da valoração da quantidade e da qualidade de droga apreendida, tanto na primeira fase de fixação da pena, enquanto circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira fase, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, fixou a seguinte tese: **“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”**.

A Suprema Corte também tem rechaçado a consideração da quantidade de droga como circunstância judicial aferida na primeira fase dosimétrica, e, cumulativamente, para afastar a causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, sob consequência de *bis in idem*. Vejamos:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; art. 180, caput, do Código Penal e art. 12, caput, da Lei 10.826/2003. 3. Recurso do Ministério Público contra decisão que reconheceu o tráfico privilegiado. 4. Fundamentação inidônea. Quantidade de droga utilizada como elemento tanto para majorar a pena-base quanto para afastar a causa de diminuição, configurando indevido *bis in idem*, em contrariedade ao tema 712. 5. Impossibilidade de aferir a dedicação às atividades ilícitas em razão do concurso de delitos. 6. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Impossibilidade na via estreita do *mandamus*. 7. Agravo regimental desprovido.

(HC 238704 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-08-2024 PUBLIC 13-08-2024)

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça exige elementos concretos da dedicação a atividades criminosas ou da integração de organizações criminosas para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, não sendo suficiente, para tanto, a quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada. Senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NÃO COMPROVADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI ANTIDROGAS. AFASTAMENTO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A quantidade de entorpecente apreendido, por si só, não enseja, necessariamente, a negativa do benefício contido no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devendo a negativa ter como base, também, as circunstâncias do caso concreto (AgRg no AREsp 1.351.997/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 17/12/2018). 2. Hipótese de aplicação da minorante da Lei Antidrogas, uma vez não comprovados ou existentes indícios de dedicação da agente à atividade criminosa e/ou participação em organização criminosa. Quantidade da droga e circunstância do transporte do entorpecente que são insuficientes para tal comprovação. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1335919/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO COM SUPORTE APENAS NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A DEDICAÇÃO À PRÁTICA DE ATIVIDADES ILÍCITAS OU PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa. Precedentes. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem havia indeferido a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com base tão somente na quantidade de droga encontrada na posse do agravado, situação que, à toda evidência, contraria a jurisprudência dos tribunais superiores acerca da matéria. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.866.691/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 29/5/2020)

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E DO REGIME. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que, em habeas corpus, aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/2, redimensionando a reprimenda para 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com 250 dias-multa e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

2. Fato relevante. O agravado, primário e de bons antecedentes, foi condenado por tráfico de drogas, com apreensão de cocaína e maconha em quantidades relevantes, tendo o Tribunal de origem afastado o tráfico privilegiado com base, essencialmente, na quantidade de entorpecentes e em notícias não corroboradas de envolvimento habitual com o narcotráfico.

3. Questão preliminar. A defesa argui a intempestividade do agravo regimental, ao fundamento de que o prazo recursal de 5 dias corridos, previsto no art. 39 da

Lei n. 8.038/1990 e no art. 798 do CPP, teria se iniciado em 6/12/2025, um dia após a intimação eletrônica certificada em 5/12/2025, escoando-se antes da interposição do recurso.

4. Decisão recorrida e pedido do agravante. O agravante pretende a reforma da decisão monocrática, com o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o restabelecimento do acórdão do Tribunal de Justiça e, por consequência, o afastamento do regime inicial aberto e da substituição da pena por restritivas de direitos, reputados desproporcionais diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em, primeiro, saber se o agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual é tempestivo, à luz das regras de intimação eletrônica e da contagem do prazo recursal em matéria penal.

6. A segunda questão em discussão consiste em saber se é juridicamente idôneo afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado com fundamento exclusivo na quantidade de droga apreendida, bem como se, mantida a incidência do redutor, a espécie e a quantidade efetivamente apreendidas autorizam a redução da fração de diminuição e o consequente redimensionamento da pena e do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Esta Corte adota o entendimento de que, na intimação eletrônica, considera-se realizada a intimação na data em que o intimado efetiva a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificada nos autos, ou, caso não haja consulta em até 10 dias corridos do envio, na data do término desse prazo.

8. No caso concreto, constatou-se que os autos foram disponibilizados ao Ministério Público em 5/12/2025, tendo a consulta eletrônica ocorrido em 15/12/2025, data em que se aperfeiçoou a intimação, iniciando-se o prazo recursal em 16/12/2025 e findando-se em 22/12/2025, motivo pelo qual o agravo regimental interposto em 18/12/2025 é tempestivo.

9. A jurisprudência desta Corte estabelece que a quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, exigindo-se a indicação de outros elementos concretos capazes de demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.

10. O acórdão de origem afastou o tráfico privilegiado com base essencialmente na expressiva quantidade de cocaína apreendida e em depoimentos policiais de "ouvir dizer" acerca de suposto envolvimento do agravado com a traficância, sem apoio em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em manifesta contrariedade à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

11. Diante desse cenário, reconhece-se a inadequação da fundamentação utilizada para afastar o redutor, devendo ser mantida a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor do agravado.

12. A diversidade das drogas apreendidas - 274,4 g de cocaína (206 pinos) e 462,4 g de maconha (186 pinos) - autorizam a redução da fração de incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado para 1/6, com readequação da pena definitiva para 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 417 dias-multa, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para, mantendo-se a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fixar a fração redutora em 1/6 e redimensionar a pena do agravado para 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 417 dias-multa.

Tese de julgamento:

1. Na intimação eletrônica, considera-se realizada a intimação na data da efetiva consulta eletrônica certificada nos autos, ou, não havendo consulta em até 10 dias corridos do envio, na data do término desse prazo, a partir de quando se inicia a contagem do prazo recursal.

2. A quantidade de droga apreendida, por si só, não autoriza o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, sendo indispensável a indicação de outros elementos ou circunstâncias concretas que demonstrem dedicação a atividades ilícitas ou participação em organização criminosa.

3. O reconhecimento de erro material quanto à espécie e à quantidade de drogas apreendidas permite a readequação da fração de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e o consequente redimensionamento da pena e do regime prisional.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei n. 8.038/1990, art. 39; CPP, art. 798; CP, art. 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29.05.2020.

(AgRg no AgRg no HC n. 1.051.566/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 6/4/2026.)

No caso específico dos autos, diante da ausência de outros elementos de prova, concretos e autônomos, de que o paciente se dedica a atividades criminosas ou de que integra organização criminosa, considero flagrantemente ilegal a fundamentação utilizada para afastar a causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Nada obstante, a expressiva quantidade e o potencial altamente lesivo da droga apreendida - **86,6 kg de cocaína** – autorizam a aplicação do redutor em seu patamar mínimo de **1/6 (um sexto)**, com readequação da pena definitiva para **05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa**, nos termos dos §§2º e 3º do art. 33 do Código Penal.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o *quantum* da pena revista.

Pelo exposto, não conheço do *writ*, porém, nos termos do §2º do art. 654 do Código de Processo Penal, **concedo parcialmente a ordem de ofício em favor de DAMON HERBESON DA SILVA FREIRE (PRESO)** e reduzo a pena restritiva de liberdade imposta ao paciente para **05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão**, a ser cumprida em **regime semiaberto**, e a sanção de multa para **520 (quinhentos e vinte) dias-multa**.

No mais, mantenho a condenação.

Comunique-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 03 de setembro de 2026.

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS

Relatora